芷江县公坪镇銮塘“5•18”游船撞击事故调查报告

芷江侗族自治县人民政府 发布时间： 2017-08-03 15:13

县长信箱

2017年5月18日15时40分许，芷江县公坪镇銮塘濉水河水域发生一起游船撞击事故，造成一人死亡，直接经济损失约60万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)等有关法律规定，芷江侗族自治县人民政府于2017年5月19日批准成立了芷江县公坪镇銮塘“5·18”游船撞击事故调查组，由李泽林同志任组长，县监察局副局长潘锋、县安监局副局长谭厚甲任副组长，县监察局、县公安局、县安监局、县总工会、县交通运输局、县食品药品工商质量监督管理局、县民族宗教文体旅游广电局、公坪镇人民政府相关单位负责人为成员，并邀请县检察院派员参加，依法对此次事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议和今后防范类似事故发生的整改措施建议。现报告如下：

一、事故概述

(1)事故发生时间：2017年5月18日15时40分许。

(2)事故发生地点：芷江县公坪镇銮塘濉水河水域

(3)事故单位性质：个体。

(4)事 故 级 别：一般事故。

(5)事 故 性 质：责任事故。

(6)事故直接经济损失：60万元。

(7)事故伤亡情况：

死亡1人，姓名：谌艳平，男，41岁，身份证号：4330241976XXXXXXXX，系湖南省溆浦县龙潭镇横板桥村红星村坤山组村民。

二、基本情况

(一)涉事公司情况

芷江县龙腾水上休闲娱乐有限责任公司，系事故脚踏船所在单位。该公司于2016年5月12日在原芷江侗族自治县市场和质量监督管理局登记注册，取得工商营业执照，统一社会信用代码：91431228MA4L4AMP7F。公司法定代表人为尹列平，合伙人有吴爱群、尹列华、尹长明、尹绪荣、李德云，注册资本为80万元，经营范围为水上游乐，游泳设施租赁、销售，水产养殖，餐饮服务，食品、卷烟零售。该公司属于松散型合伙企业。

县长信箱

(二)肇事者情况

尹富贵，男，48岁，身份证号码：4330271969XXXXXXXX，现住芷江县公坪镇銮塘4组，系事故快艇船主。尹富贵持有怀化市海事局核发的内河船舶船员适任证书，有效期为

2017年4月6日至2022年4月6日。尹富贵在2015年5月份从湖南三环船舶有限公司购进一艘快艇，2015年6月1日起，利用驾驶快艇搭载游客观光进行营利活动，但其未取得游艇驾驶相关资质证书。

据调查，尹富贵经常有将快艇交由不具备驾驶技能的游客驾驶的行为，且其驾驶快艇时追求刺激，经常有危险驾驶行为。

(三)肇事船只情况

肇事船只属于小型快艇，生产单位为湖南三环船舶工程有限公司。船舶型号为SH598，长：5.98米，宽：1.85米，深：0.878米，核定乘员8人。船只具备出厂合格证，但不具备海事管理部门颁发的船舶检验证书和船舶登记证书。

(四)事发水域情况

事发水域属于芷江县公坪镇銮塘溯水河段水面。水域属于七级航道。2016年6月，公坪镇人民政府和銮塘村委会为銮塘水上娱乐项目的快艇、摩托艇、脚踏船和竹排初略划定了三个行驶区域，但没有设定区域隔离标识。行驶区域划分未经县地方海事处审批，区域划定后，由于无专人管理，各类筏艇逐渐开始在此区域内混合行驶。

三、事故发生经过

2017年5月18日13时许，田道安邀约陆升青、刘富、向廷安、张东旭、吴琦芳、杨昭惠、赵玉凤等共九人到怀化渔乐至上时尚餐厅吃饭。饭后，大家决定一起到芷江县公坪镇銮塘村游玩。14时许，一行人来到公坪銮塘，田道安、陆升青、刘富、向廷安等先轮流开了一圈摩托艇。然后，田道安、陆升青、刘富、向廷安、吴琦芳、杨昭惠、赵玉凤7人准备一起乘坐快艇游玩，便找到快艇老板尹富贵，谈好价钱(游玩一圈50元)后，杨昭惠付了款，7名游客和尹富贵一起从码头步入快艇。尹富贵启动快艇后，船先往公坪镇方向行驶，行驶1-2分钟后，田道安提出想体验下驾驶，经尹富贵同意，田道安驾驶了快艇将近五分钟后(航程约2公里，尹富贵在一旁教他)，将方向盘交回尹富贵。快艇接近行驶到公坪集镇时，尹富贵驾驶快艇掉头(尹富贵认为有人未穿救生衣不能再往上走了，因公坪镇政府人员如发现有游客没有穿救生衣是要扣船的)。掉头后，陆升青也提出想驾驶快艇，尹富贵就让他驾驶快艇从上游行驶回下游，陆升青大约开了4分钟，快艇回到了码头附近，尹富贵开始亲自驾驶快艇准备靠岸。15时40分许，为追求刺激，尹富贵驾驶快艇在水面打圈，行驶速度约为每小时30至40公里左右。当转第二圈时，因速度较快，加之前甲板乘坐的刘富和吴琦芳阻挡了尹富贵的视线，尹富贵没有发现快艇前方离岸边10米左右的河面有一艘脚踏船(脚踏船上搭乘了谌艳平、李爱勤、尹良、向兰花四名游客)，于是，快艇撞到了脚踏船的左后部，并直接从脚踏船顶轧过，将脚踏船的雨蓬撞掉，同时，快艇螺旋桨刮到了坐在脚踏船左后部的谌艳平，造成谌艳平头部、背部多处受伤，血流不止。

四、事故救援及善后处理情况

事故发生后，谌艳平同行者向兰花拍着船舷大声呼救。脚踏船老板尹列华等人见状，开着摩托艇赶到事发地，将脚踏船牵引靠岸。岸上的游客和李爱勤等人将谌艳平抬上岸。尹良等人现场拨打“120”求救。脚踏船老板娘李小红现场用布料捂住谌艳平后背伤口给他止血。约20分钟后，“120”急救车赶到现场，医护人员立即对伤者进行现场施救，随后将伤者抬上急救车送往怀化市三医院进行抢救。经过约30分钟抢救，医生宣布伤者谌艳平死亡。

2017年5月18日17时19分，公坪镇客渡船签单员钟芳全打电话将此情况向县地方海事处进行了报告，海事处工作人员得知情况后立即分两组赶到公坪镇，一组人到达事故现场对事故展开调查，另一组赶到公坪镇政府，与公坪镇政府人员一起安抚死者家属，并参与协商赔偿事宜。

2017年5月19日，公坪镇政府联合县公安、住建、海事、安监等相关部门将銮塘村的水上娱乐船只全部拖离上岸，并对两岸的违章建筑全部清理。

2017年5月20日，在相关部门努力协调下，死者谌艳平家属与尹富贵达成协议：由尹富贵一次性赔偿死者谌艳平家属死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费等共计人民币

县长信箱

伍拾柒万元整(570000元)。同时，尹富贵取得死者家属书面谅解。

五、事故发生原因及性质

(一)直接原因

尹富贵安全意识淡薄，未履行游客乘船管理制度，允许游客自行驾驶快艇；允许游客乘坐在驾驶座前甲板上，导致驾驶视线被遮挡，造成事故发生。

尹富贵未遵守安全管理规定，驾驶快艇进入非机动游船行驶区域进行危险驾驶。

(二)间接原因

1、县地方海事处履行水上安全监管工作不到位，未严格落实对公坪銮塘水上摩托艇、游艇、游船及船员的安全监管工作，对上述船只水上安全违法行为执法不严、处置不到位。

2、公坪镇人民政府履行水上交通安全属地监管职责不到位，未跟踪制止銮塘水上摩托艇、游艇、游船等非法从事水上娱乐经营活动的行为；未认真督促相关企业将安全隐患整改到位。

3、县旅游部门履行旅游行业安全综合监管职责不到位，未认真履行安全生产“一岗双责”工作制度，未按要求落实领导干部带队检查安全生产工作任务，未将公坪銮塘水上娱乐旅游景区纳入综合安全监管范围，并开展综合监管工作。

(三)事故性质

经调查认定，公坪镇銮塘“5·18”游船撞击事故是一起因驾驶员危险驾驶造成的一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1、尹富贵，男，48岁，公坪镇銮塘片4组人，系肇事快艇船主及驾驶员，其安全意识淡薄，未履行游客乘船管理制度，允许游客无证自行驾驶快艇；允许游客乘坐在驾驶座前甲板上，造成驾驶视线被遮挡。其未严格遵守安全管理规定，驾驶快艇进入非机动游船行驶区域进行危险驾驶，对事故的发生负有直接责任，建议由司法机关依法处理。

2、唐祖银，男，45岁，公坪镇水上安全专干、劳保站站长，其履行水上交通安全监管职责不到位，未跟踪制止銮塘水上摩托艇、游艇、游船等非法从事水上娱乐经营活动的行为，未认真督促相关企业将安全隐患整改到位，对事故的发生负有直接监管责任，鉴于其及公坪镇人民政府相关工作人员对銮塘水域船员进行了安全劝导，上报了銮塘水域娱乐船只存在的安全隐患，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》(国家监察部 国家安全监管总局第11号令)，建议给予其行政警告处分。

县长信箱

3、曹勇，男，41岁，县地方海事处船舶船员管理股股长，其未跟踪落实对公坪銮塘水上娱乐船只和船员的监督管理工作，对事故的发生负有直接监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》(国家监察部 国家安全监管总局第11号令)，建议给予其行政警告处分。

4、李军，男，35岁，县民宗文体旅游广电局旅游股股长，其未认真履行安全生产“一岗双责”工作制度，未将公坪銮塘水上娱乐旅游景区纳入综合安全监管范围，并开展安全监管工作，对事故的发生负有监管责任，建议县人民政府对其进行诫勉。

5、建议县人民政府对公坪镇人民政府、县地方海事处、县民宗文体旅游广电局领导班子进行集体约谈。

七、事故防范措施与建议

公坪镇銮塘“5·18”游船撞击事故充分暴露出我县乡村旅游景点和水上娱乐项目安全管理及其混乱，为深刻吸取事故教训，预防同类事故的再次发生，特提出以下整改建议:

1、进一步理清安全监管职能。由于各部门对自身法定职责认识不清，我县水上娱乐旅游项目的安全监管存在推诿扯皮现象。建议县人民政府及时制定旅游市场综合监管责任清单，向社会公开旅游主管部门以及工商行政管理、公安、消防、价格、质量技术监督、安全生产、交通运输、食品药品监督管理、卫生、气象等部门的执法权限，对辖区内旅游市场实施监督管理。县旅游部门要牵头出台涉旅单位联席会议制度，进一步统筹、协调各涉旅单位共同履行全县旅游行业的安全监管责任，及时解决涉旅行业安全生产问题，填补涉旅安全监管空白。

2、进一步开展安全执法检查。各乡镇、部门要根据工作实际，全面开展行业内安全隐患大排查、大管控、大整治工作，对发现的安全隐患，要建立隐患排查治理台账，并逐一进行整改销号。在执法检查过程中发现的违法违规行为，要依法依规严肃处理到位。对作出责令停止经营行为的单位，要跟踪检查，防止经营单位非法恢复生产经营活动。对拒不执行监察指令的，要进一步采取强制措施，彻底消除安全隐患。

3、进一步落实属地监管职责。各乡镇要切实履行好安全生产属地监管职能。一要强化对辖区内乡村旅游景点和自用船舶的现场安全监督管理，及时督促经营单位和船主纠正违章行为，消除安全隐患。二要强化乡镇自用船舶的登记管理和安全管理，建立乡镇自用船舶台账，每年定期对乡镇自用船舶的安全技术状况进行检查，不适航的应禁止航行，督促进行修理或报废。三要及时上报辖区内旅游景点和水上交通安全隐患，协助上级主管部门开展执法检查工作，确保辖区内乡村旅游和水上交通安全。

芷江公坪镇銮塘“5·18”游船

县长信箱

撞击事故调查组

2017年8月3日

打印

县长信箱